

Instructivo para Cesión de Créditos Molinos Agro S.A.

A los fines de optimizar el proceso de instrumentación y notificación de las cesiones de créditos realizadas por terceros, sean estos clientes o proveedores de Molinos Agro S.A.(en adelante, "Molinos") extendemos el presente instructivo, que deberá ser utilizado como guía por aquellos que deseen ceder sus créditos con Molinos a terceros, bajo la modalidad de cesión que estimen más conveniente. Queda expresamente convenido y aclarado, que la presente constituye una guía enunciativa, en virtud de lo cual al momento de la notificación de las cesiones referidas, Molinos podrá exigir la documentación y/o el cumplimiento de los requisitos que estime necesarios.

REQUISITOS GENERALES:

- i) Los Créditos a ser cedidos deberán ser notificados en las oficinas comerciales de Molinos sitas en calle Uruguay 4075, de la localidad de Victoria, Provincia de Buenos Aires (CP1644), los días Martes y Jueves de 16 a 17:30 hs.;
- ii) Las notificaciones deben ser dirigidas a Molinos Agro S.A. (excluyendo cualquier referencia a sector y/o persona alguna);
- iii) Junto con la notificación debe enviarse la siguiente documentación:
 - iii.a.) Copias Simples del Contrato de Cesión y de los documentos cedidos (sean estos contratos o facturas); y
 - iii.b.) Copias Simples de la notificación de los cedentes a los intermediarios de la operación que originó el crédito, y la conformidad de estos (cuando hubieran participado corredores y/o agentes).
- iv) Cuando la notificación sea realizada por carta documento, la notificación debe ser realizada por el cedente y/o el escribano designado para la notificación, y luego confirmada por el cesionario por el mismo medio; y
- v) Cuando la cesión sea notificada por acta notarial, el escribano interviniente debe dejar constancia que tuvo a la vista el contrato de cesión original, aseverando la veracidad del mismo (si tuvo o no firmas certificadas y/o si fue realizado por escritura pública, según sea el caso).- En estos casos la cesión puede ser notificada indistintamente por el cedente o por el cesionario.

REQUISITOS PARTICULARES:

El contrato de cesión y/o la notificación debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i) Indicar expresamente si el crédito cedido corresponde a la totalidad de los valores que correspondan por un instrumento determinado (sea esto una factura o un contrato);
- ii) Si corresponde únicamente a los derechos de cobro o si además comprende la totalidad de los derechos derivados del instrumento cedido;
- iii) En los casos en los que sea necesario aseverar la existencia de transmisibilidad del crédito, el escribano designado para la notificación, en el acto de la notificación, salvo expresa solicitud previa notificada por escrito, podrá verificar únicamente la siguiente información:
 - iii.a. La existencia del mismo;
 - iii.b. Si existen o no impedimentos legales notificados a Molinos (previo a la notificación de la cesión) que imposibiliten el pago de los créditos cedidos al Cesionario (i.e. embargos); y
 - iii.c. Si existen otras cesiones anteriores respecto del mismo crédito.Cualquier otra situación particular de los créditos cedidos deberá ser notificada con anterioridad a la notificación de la cesión, a expresa requisición del cedente.
- iv) Los pagos correspondientes a contratos de compraventa de granos se hacen netos de retenciones impositivas, las cuales son realizadas en beneficio de vendedor. Cualquier situación distinta a la referida debe ser expresamente referida en el contrato de cesión y en la notificación correspondiente; y
- v) En todos los casos debe indicarse cuenta, CBU, número de contrato del comprador y lugar de pago de los créditos cedidos.